

0028434-24.2016.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... outra unidade. Tempos depois, foi preso por tráfico de drogas. Foi preso com pequena porção de 'crack', que era destinada ao seu uso, mas está cumprindo pena por tráfico de droga. A oficial lhe esclareceu que este processo versa sobre o furto da pizzaria, ocorrido em 2013. Realmente viu dois indivíduos que estavam com uma bolsa e refrigerantes. Não sabia onde ficava esta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0028434-24.2016.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0028434-24.2016.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2082/2016 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Lima de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

VISTOS.

FELIPE LIMA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do CP.

Segundo consta da denúncia, o acusado, no dia 17 de julho de 2013, às 4 horas, na Rua Araújo Leite, 34-39, Centro, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu, para si, sucos, isotônico, e uma bolsa térmica da Pizzaria Malagueta.

Portaria (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/07, fls. 32/35), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 08/10) e auto de avaliação (fls. 36).

A denúncia foi recebida em 19 de junho de 2019 (fls. 118).

O réu foi citado (fls. 152) e sobreveio resposta à acusação (fls. 158/161).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 23 de

maio de 2022, foram ouvidas a vítima e testemunhas comuns. O réu foi interrogado.

O Ministério Público, em sede de memoriais, pediu a condenação do acusado, com a consequente condenação do réu. Argumentou, em resumo, que a vítima confirmou o furto reportado na denúncia. Quando chegou em sua pizzaria, notou que ela havia sido furtada. Assim que comunicou a ocorrência, soube que o acusado havia sido detido na Avenida Nossa Senhora de Fátima com a bolsa térmica e alguns produtos. Foi até a delegacia e reconheceu as mercadorias subtraídas. O estabelecimento estava em reforma, mas para nele entrar, o acusado provavelmente pulou o muro vizinho. O policial Jeferson Ramos disse que o acusado foi abordado na via pública com uma caixa de isopor com o logotipo da pizzaria Malagueta. Interrogado, o réu negou a prática do furto. Destacou que o testemunho de policial deve merecer credibilidade, pois não faz sentido que ele, credenciado pelo Estado para atuar na repressão e na prevenção delitivas, seja desconsiderado, quando, comprometido como qualquer outra testemunha, vem a juízo relatar as diligências a que procedeu no exercício de sua função. Quanto à reprimenda, enfatizou que o réu possui antecedentes. Ademais, possui personalidade perniciosa, pois além de responder a outros processos por furto, atualmente se encontra preso por tráfico de entorpecentes. Na segunda fase, disse que se trata de réu reincidente específico. Na terceira fase, a pena deve ser aumentada em 1/3 pelo repouso noturno. Sugeriu a pena de dois anos de reclusão e multa, em regime semiaberto e disse ser inviável a substituição por pena restritiva de direitos, diante da ausência dos requisitos subjetivos previstos no art.44 do CP. (fls. 241/244).

A Defesa, por seu turno, buscou a improcedência da ação penal, com a absolvição. Em resumo, disse que a única prova oral produzida em juízo consiste na palavra da vítima, não havendo nenhum outro indício que apontasse a autoria delitiva do réu. Ademais, o depoimento da vítima, por sua vez, deve ser analisado com extrema cautela, pois o abalo emocional experimentado pode tê-la levado a enganos no momento da percepção dos fatos, fazendo com que retrate a realidade de forma deturpada. O ofendido possui natural comprometimento com os fatos, bem como evidente interesse no desate do feito, circunstâncias que não recomendam o acolhimento incondicional de suas declarações, em detrimento do acusado. Destacou que não há prova robusta da autoria. Pediu a absolvição com base no art. 386, V e VII do CPP. Acrescentou que não há, na lei, qualquer autorizador para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal pela gravidade do fato e pelas consequências do crime. Não havendo, no caso concreto, nenhuma circunstância que aumente a gravidade do delito para além do que já fora previsto pelo legislador ordinário, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Disse, ainda, que deve ser afastada a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno. Pediu o regime aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade. (fls. 248/254).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelos seguintes documentos: portaria (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/07, fls. 32/35), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 08/10) e auto de avaliação (fls. 36).

A autoria também é certa e convergiu para o réu.

Vejamos.

Em juízo, a vítima Fernando José de Souza disse, em síntese, que, na época, tinha esta empresa e, quando chegou, na madrugada, percebeu que alguém tinha adentrado ao local. Comunicou a ocorrência e disseram-lhe que uma pessoa foi detida com a bolsa

térmica com os produtos, na Avenida Nossa senhora de Fátima. Pediram-lhe para ir até a Central de Polícia Judiciário-CPJ para reconhecer os objetos, e assim o fez. O réu estava detido no local. Não conhecia o réu. A pizzaria estava em reforma e tinha uma parte do prédio, aos fundos, que ficava aberta. Ele pulou o muro do vizinho, foi pelo telhado e entrou por esta parte aberta. O furto foi no começo da manhã. Era uma marmitaria. Quando chegou, viu o furto, relatou o fato e pediram-lhe que se dirigisse à delegacia. Não presenciou os fatos. O único contato que teve com o acusado ocorreu no momento em que esteve na delegacia, a pedido dos policiais. (g.n.)

Na mesma toada, em juízo, a testemunha Policial Militar Jefferson Quadro Ramos disse, em resumo, que elaborou um relatório porque o réu foi abordado por volta de 03h. Ele é conhecido pela prática de furtos. Ele tinha em seu poder uma caixa de isopor em nome da pizzaria Malagueta. Ele disse que achou esta caixa, com refrigerantes etc. Na quadra 1, da Rua Alfredo Maia, se localizavam vários usuários de drogas e o réu estava nas imediações para trocar os objetos furtados por substâncias entorpecentes. Disse que soube, através do boletim, que a vítima esteve na delegacia através dos relatórios. Intimou o réu para que ele comparecesse até a delegacia para ser ouvido. Sabe que a vítima reconheceu, inclusive, o isopor onde estava escritor Pizzaria Malagueta.

Em juízo, a testemunha Policial Militar Júlio César Zuliani disse, em resumo, que não se recordava da ocorrência, eis que os fatos se deram em 2013. Disse que ratificava o que falou para o Delegado de Polícia que atuava no plantão. Não se recorda do furto na Pizzaria Malagueta.

No interrogatório judicial, o acusado disse que, no dia dos fatos, estava trabalhando em uma casa de show, que fica próxima da pizzaria. Avistou duas pessoas jogando a mochila com conteúdos. Trabalhava como tomador de conta de veículos na casa de show e viu estas pessoas jogando a mochila, da qual se apoderou. Quando se dirigia até sua residência, foi abordado pelo policial, que lhe questionou se tinha algo ilícito. Ele viu esta mala em suas costas e respondeu a ele que a tinha encontrado na caçamba. O policial olhou o número do telefone e ligou. O funcionário da empresa atendeu e disse que a empresa foi furtada. O policial lhe prendeu e lhe levou para a delegacia. Apresentou a mesma versão na delegacia. Foi solto na própria delegacia. Alguns meses depois, foi preso em outro furto. Furtou para poder usar droga e foi para o CDP de Bauru. Este processo foi reaberto em 2016. Foram na casa de sua família, mas não lhe encontraram. Estava preso no furto em São Paulo. Tomou ciência de que este processo que foi reaberto. Não sabe que foi o Delegado ou alguém da delegacia que pediu para que comparecesse. Foi até a unidade, não foi atendido. Retornou para sua residência. Recebeu um papel para comparecer em outra delegacia, mas não sabia a localização. O endereço era na delegacia para a qual se dirigiu, mas lhe disseram que deveria depor em outra unidade. Tempos depois, foi preso por tráfico de drogas. Foi preso com pequena porção de 'crack', que era destinada ao seu uso, mas está cumprindo pena por tráfico de droga. A oficial lhe esclareceu que este processo versa sobre o furto da pizzaria, ocorrido em 2013. Realmente viu dois indivíduos que estavam com uma bolsa e refrigerantes. Não sabia onde ficava esta loja. Olhou os produtos na caçamba, verificou a data de vencimento e achou que não tivesse mal nenhum. Tinha acabado de deixar uma clínica terapêutica. No local onde morava, o tráfico é reiterado. O Delegado de Polícia lhe soltou. Está preso por outro processo. Tem 31 anos e já trabalhou no McDonald's. Tem experiência em montagem de lanches. Já trabalhou em casa de show, olhando veículos. Já trabalhou com instalação de cerca elétrica, como pedreiro e ajudante. Entretanto, o vício nas drogas lhe retirou parte disto, eis que ficou preso. Não ingressou em um futuro certo. Não vai colocar a culpa nas drogas. Está arrependido do que fez. Pretende sair do cárcere e cessar com estas condutas. Depois que conheceu o crack, sua vida mudou e 'foi para o fundo do poço'. Tem duas filhas e não deu exemplo para elas. Pretende deixar o cárcere e ser feliz. Tem vários furtos. Em todos os processos sobre os furtos que praticou foi réu confesso.

Avistou os produtos e os pegou. Os produtos não estavam vencidos. Foi surpreendido com a bolsa. Deu sua versão na delegacia e lhe soltaram. Não teve o intuito de dificultar o trabalho dos agentes da lei. Foi até a delegacia, mas eles disseram que era em outro lugar. Este processo ficou até que agora está dizendo sua versão sobre o que ocorreu na época.

Ante todo o ocorrido, se verifica que a negativa de autoria do réu restou isolada no contexto probatório.

Nessa toada, impende salientar que a palavra da vítima, em crime patrimonial, tem valor probatório, notadamente, quando corroborada por outros elementos de provas. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS INOCORRÊNCIA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS PALAVRAS DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E DOS POLICIAIS OFICIANTE QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COM PRIMAZIA AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS INVIABILIDADE ESCALADA E COMPARSARIA COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAL E PERICIAL IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE RECEPÇÃO APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA EM PODER DO APELANTE E EM CIRCUNSTÂNCIAS A INDICAR SER ELE O FURTADOR AUSÊNCIA, ALIÁS, DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONDENAÇÃO MANTIDA PENAS INALTERADAS BASES NO MÍNIMO REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS", PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS RECURSO DESPROVIDO (TJSP - Apelação Criminal nº 1500161-55.2018.8.26.0599, Relator(a): Ivana David, Comarca: Piracicaba, Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 25/11/2021, Data de publicação: 25/11/2021).

Ora, o ofendido destacou que assim que chegou ao local percebeu o furto e acionou os agentes da lei. O réu foi surpreendido, logo após, em posse da res furtiva. Pelo tempo exíguo decorrido, impossível, no mundo fenomênico, a versão do acusado no sentido de que os produtos do furto teriam passado antes pelas mãos de terceiros (dois indivíduos que teriam jogado os bens da vítima na caçamba).

Demais disso, não se pode olvidar que as palavras dos policiais militares são provas idôneas:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS INOCORRÊNCIA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS PALAVRAS DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E DOS POLICIAIS OFICIANTE QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COM PRIMAZIA AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS INVIABILIDADE ESCALADA E COMPARSARIA COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAL E PERICIAL IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE RECEPÇÃO APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA EM PODER DO APELANTE E EM CIRCUNSTÂNCIAS A INDICAR SER ELE O FURTADOR AUSÊNCIA, ALIÁS, DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONDENAÇÃO MANTIDA PENAS INALTERADAS BASES NO MÍNIMO REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS", PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS RECURSO DESPROVIDO (TJSP - Apelação Criminal nº 1500161-55.2018.8.26.0599, Relator(a): Ivana David, Comarca: Piracicaba, Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 25/11/2021, Data de publicação: 25/11/2021).

Assim, a conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 155, caput, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

É certo que a vítima narrou que, para a prática delitiva, o réu pulou o muro.

Contudo, não há que se impor ao réu a qualificadora da escalada, eis que foi denunciado pelo caput do art. 155 do CP e não houve aditamento da denúncia.

Ante o exposto, a materialidade do delito e sua autoria restaram plenamente comprovadas, de forma que a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à fixação da pena

Nos termos dos artigos 59 e 68, do CP, atenta ao sistema trifásico de fixação da reprimenda, na primeira fase, vislumbra-se que o réu possui antecedentes criminais (fls. 222 – Processo 70000990-96.2013.8.26.0071 – fato ocorrido em 06/05/2011). Dessa feita, fixo a pena base elevada em 1/6, ou seja, 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 220 – Processo 7002653-85.2010.8.26.0071 – fato ocorrido em 17/01/2010; fls. 223 – Processo 7002648-92.2012.8.26.0071 – fato ocorrido em 27/03/2010). Como se trata de réu multireincidente, elevo a pena em 1/5, o que resulta em 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Contudo, presente a causa de aumento de pena pelo repouso noturno, eis que o crime ocorreu durante a madrugada. Nos termos do art. 155 §1º do CP, elevo a pena em 1/3, o que resulta em: 01 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.

Aliás, sobre o reconhecimento da citada causa de aumento de pena, já se pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime. (...). (AgRg no AREsp 1234013/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018)

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira favorável do réu.

Fixo o regime inicial FECHADO, ante o antecedente criminal e a multirreincidência do réu.

No mais, considerando que, após os fatos, sobreveio condenação criminal contra o acusado e a reincidência, tem-se que não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a teor do que dispõe o artigo 44, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, pelo que CONDENO o réu FELIPE LIMA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 17

(dezesete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 155 § 1º, do Código Penal.

Concedo ao acusado o recurso em liberdade, visto que respondeu ao processo solto.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se à vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária.

P. R. I. C.

Bauru, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA